

1502068-82.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2177239/2022 - 08º D.P. CAMPINAS, 25868298 - 08º D.P. CAMPINAS, 2177239 - 08º D.P. CAMPINAS, 2177239/2022 - 08º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODNEI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502068-82.2022.8.26.0548 controle:2022/000805

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2177239/2022 - 08º D.P. CAMPINAS, 25868298 - 08º D.P. CAMPINAS, 2177239 - 08º D.P. CAMPINAS, 2177239/2022 - 08º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODNEI LIMA FERREIRA DOS SANTOS

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

RODNEI LIMA FERREIRA DOS SANTOS, RG nº 59.799.979/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/03). Aos 01.07.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 48/49). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 116 e 100/105). A denúncia foi recebida aos 05.08.22, sendo o acusado citado aos 12.08.2022 (fls. 117/118 e 143). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela absolvição do réu por insuficiência de provas, no que foi acompanhada pela Defesa. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é improcedente. Com efeito, em seu interrogatório judicial o acusado negou a posse da droga, alegando que o flagrante teria sido forjado. Os investigadores hoje ouvidos discorreram sobre a abordagem do acusado, mas seus relatos contêm algumas contradições, principalmente sobre o fato de terem presenciado o acusado se dirigir ao local onde a maioria das substâncias estaria escondida. Também foram divergentes em relação a terem encontrado droga em poder do réu já no instante da abordagem e não apenas na delegacia. Tais contradições, conforme muito bem observou a i. representante do Ministério Público "... ainda que pequenas, tornam relevante a prova da Defesa, que confirma a versão negativa do réu quanto ao crime, de forma que, ainda que os fatos possam ter se passado tal como descritos na denúncia, também é possível acolher as declarações do acusado...". Desse modo, uma vez não reproduzida em juízo a prova do inquérito, recomendável se mostra adotar a solução absolutória, tal como ponderado pelas partes. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 805/22 e ABSOLVO RODNEI LIMA FERREIRA DOS SANTOS, RG nº 59.799.979/SP, da acusação de ter infringido a norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Ante a existência de habeas corpus, oficie-se ao Egrégio Tribunal, comunicando a prolação da sentença. No mais, AUTORIZO a liberação do numerário apreendido em favor do réu, providenciando-se. Custas na forma da Lei. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 25 de outubro de 2022. Eu CLNS, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA